

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 498/2536

นาย วิชัย อุปรา

โจทก์

นาย กู บาร์จันหรือกูรบาจัน ชิงก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 537, มาตรา 538, มาตรา 569, มาตรา 1417, มาตรา 1418

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525 ห.ทำสัญญาให้จำเลยเช่าอาคารพิพาทมีกำหนด 11 ปี 5 เดือน โดยได้ยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนการเช่าต่อเจ้าหน้าที่ในวันเดียวกัน สัญญาเช่าย่อมมีผลใช้บังคับได้ไม่เป็นโมฆะ เป็นแต่ว่าหากไม่มีการจดทะเบียนการเช่าก็บังคับกันได้เพียง 3 ปี การที่เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนการเช่าอาคารพิพาทเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2525 ก็มีได้หมายความว่าสัญญาเช่าเพิ่งเกิดขึ้นในวันดังกล่าว การที่ ห. จดทะเบียนยกที่ดินและอาคารพิพาทให้ภรรยาและบุตร แล้วภรรยาและบุตรของ ห.จดทะเบียนให้ห.มีสิทธิเก็บกินในที่ดินและอาคารพิพาทก่อนวันจดทะเบียนการเช่า ภรรยาและบุตรของ ห.ผู้รับโอนย่อมต้องรับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่ ห.ทำไว้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 569 ภรรยาและบุตรของห.จดทะเบียนโอนที่ดินและอาคารพิพาทให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2530 โจทก์ผู้รับโอนย่อมต้องรับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าดังกล่าว โดยต้องยอมให้จำเลยเช่าอาคารพิพาทจนครบ 11 ปี 5 เดือน การที่ ห.ถึงแก่ความตาย หาทำให้สัญญาเช่าระงับไม่ เมื่อสัญญาเช่ายังไม่ครบกำหนด และไม่ปรากฏว่าจำเลยผิดสัญญา โจทก์จึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าและฟ้องขับไล่จำเลย

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2525 นายหวล ชัยมงคล ได้จดทะเบียนยกกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 658 พร้อมอาคารพาณิชย์เลขที่ 31 ให้แก่ภรรยา กับบุตรของตน ในวันเดียวกัน ภรรยา กับบุตร ได้จดทะเบียนสิทธิเก็บกินที่ดินพร้อมอาคารให้แก่ นายหวล ตลอดชีวิต ครั้นวันที่ 17 สิงหาคม 2525 นายหวล ให้จำเลยเช่าอาคารพาณิชย์ดังกล่าวกำหนด 11 ปี 5 เดือน โดยจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ต่อมาวันที่ 2 ตุลาคม 2528 นายหวล ถึงแก่ความตาย จำเลยจึงเช่าอาคารพาณิชย์ดังกล่าวจากภรรยาและบุตรของนายหวล โดยไม่มีกำหนดเวลา และวันที่ 13 สิงหาคม 2530 ภรรยาและบุตรของนายหวล ได้จดทะเบียนขายที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ให้แก่โจทก์ โจทก์แจ้งให้จำเลยมาตกลงเช่าที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์กับโจทก์ เพราะสิทธิเก็บกินของนายหวล ผู้ให้เช่าได้สิ้นสุดแล้ว แต่จำเลยไม่มาทำสัญญาเช่ากับโจทก์ และได้นำเงินค่าเช่าไปวางทรัพย์ที่สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 5 โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยและบริวารออกจากอาคารพาณิชย์ของโจทก์ จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยและบริวารออกจากอาคารพาณิชย์ของโจทก์ และชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ทำสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์จากนายหวล เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525 และได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ภรรยา กับบุตรของนายหวล ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ภายหลังการทำสัญญาเช่า จึงต้องให้จำเลยเช่าต่อไปจนครบกำหนดตามสัญญา หากภรรยาและบุตรของนายหวล ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์แก่โจทก์ โจทก์ก็ต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่นายหวล ทำไว้ เมื่อการจดทะเบียนการเช่ายังไม่ถูกยกเลิก โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยหรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่าเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525 นายหวลทำสัญญาให้จำเลยเช่าอาคารพิพาทมีกำหนด 11 ปี 5 เดือน โดยได้ยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันเดียวกัน สัญญาเช่าดังกล่าวย่อมมีผลใช้บังคับได้ระหว่างนายหวลกับจำเลย เป็นแต่ว่าหากไม่มีการจดทะเบียนการเช่าก็บังคับกันได้เพียง 3 ปีเท่านั้น หากทำให้สัญญาเช่าเป็นโมฆะไม่ และแม้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนการเช่าอาคารพิพาทระหว่างนายหวลกับจำเลยที่ได้ยื่นคำขอไว้ในวันที่ 17 สิงหาคม 2525 ก็มีได้หมายความว่าสัญญาเช่าเพิ่งเกิดขึ้นในวันจดทะเบียน การที่นายหวลจดทะเบียนยกที่ดินและอาคารพิพาทให้แก่ภรรยาและบุตรของนายหวลเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2525 อันเป็นวันก่อนจดทะเบียนการเช่า ภรรยาและบุตรของนายหวลซึ่งเป็นผู้รับโอนจึงต้องรับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่นายหวลได้ทำไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 569 ภรรยาและบุตรของนายหวลจดทะเบียนโอนที่ดินและอาคารพิพาทให้แก่โจทก์ก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่า โจทก์ผู้รับโอนย่อมต้องรับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าดังกล่าวด้วย การที่นายหวลถึงแก่ความตายก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่าหาทำให้สัญญาเช่าระงับสิ้นไปไม่ เพราะการเช่ามิได้ทำในฐานะที่นายหวลมีสิทธิเก็บกินเมื่อสัญญาเช่ายังไม่ครบกำหนดและไม่ปรากฏว่าจำเลยผิดสัญญาโจทก์จึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าและฟ้องขับไล่จำเลยออกจากอาคารพิพาท

พิพากษายืน

(บุญธรรม อยู่พุก-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>